

1501877-08.2020.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... Campinas, trazia consigo, para fim de tráfico, 08 (oito) porções de maconha, substância entorpecente causadora de dependência física e/ou psíquica, o que fazia sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado guardava e tinha em depósito, para fim de tráfico, 90 (noventa) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1501877-08.2020.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501877-08.2020.8.26.0548

Classe - Assunto:

Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO HENRIQUE ARAUJO SALVINO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 731/2020

Vistos etc.,

I - PEDRO HENRIQUE ARAUJO SALVINO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 21 de julho de 2020, por volta das 08h30min, na Rua Professor Amália de Arruda Legendre, próximo ao n.º 235, Jardim Icaraí, nesta cidade e comarca de Campinas, trazia consigo, para fim de tráfico, 08 (oito) porções de maconha, substância entorpecente causadora de dependência física e/ou psíquica, o que fazia sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado guardava e tinha em depósito, para fim de tráfico, 90 (noventa) eppendorfs de crack, 52 (cinquenta e dois) eppendorfs de cocaína, além de 01 (um) bloco e 61 (sessenta e um) invólucros de maconha, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e/ou psíquica, o que fazia sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 95) e apresentou defesa prévia (fls. 88/91).

A denúncia foi recebida por decisão de 1º de outubro de 2020, tendo sido designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 100/101).

O réu foi pessoalmente citado (fls. 127).

Como medida de instrução criminal, em audiência realizada em 06 de maio de 2021, foi ouvida uma testemunha de acusação (depoimento colhido pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS - SAJ fls. 128).

Foi designada audiência em continuação (fls. 138).

A audiência designada não se realizou diante da ausência da testemunha restante e do acusado, que não foi localizado para ser intimado, ocasião em que foi decretada a sua revelia (fls. 160/163).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa pugnou pela absolvição e, em tese alternativa, em caso de condenação, pleiteou: a) a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28, "caput", da Lei de Drogas; b) a fixação da pena no mínimo legal; c) a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo; d) a fixação do regime aberto para o cumprimento de pena, com a sua substituição por uma restritiva de direitos; e e) a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 160/163).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitativa restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 13/14, Laudo de Exame Químico-Toxicológico de fls. 66/69 e Guia de Depósito Judicial de fls. 70.

Quanto à autoria, em juízo, o réu se tornou revel. Na fase policial, o acusado negou a prática delitativa; disse que fazia uso de maconha quando foi abordado e não sabia que havia mais drogas escondidas no local. Afirmou, no mais, que o restante do entorpecente apreendido estava distante de si, bem como que havia outras pessoas nas proximidades, que se evadiram ao perceberem a aproximação policial (fls. 08).

Por outro lado, o policial militar Isaac relatou em juízo que efetuava patrulhamento de rotina quando o acusado foi avistado sentado em um conhecido ponto de tráfico de drogas. Afirmou que, ao perceber a aproximação policial, o réu esboçou a intenção de se evadir, porém permaneceu no local e foi abordado.

Asseverou que, em um de seus bolsos, foram localizadas oito porções de maconha e mais R\$ 15,00 (quinze reais). Disse que, no local onde o acusado se encontrava sentado, foram localizadas noventa porções de crack, cinquenta e duas porções de cocaína e outras sessenta e uma porções de maconha. Por fim, o reconheceu em audiência.

Inicialmente, vislumbro ser possível a condenação do acusado com supedâneo no depoimento do policial militar, que foi coerente ao descrever as etapas que resultaram na sua abordagem e na localização dos entorpecentes.

Portanto, não há razão para negar crédito às palavras do agente que efetuou a prisão, que motivo algum teria para incriminar indevidamente o réu.

Nesse sentido, entendimento do STJ: "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal." (STJ - Habeas Corpus 191288/SP - 5ª Turma - Rel. Min. Jorge Mussi, julgamento em 31/05/2011)

Ademais, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendida, somadas ao fato de o réu se encontrar sozinho quando da abordagem, são elementos aptos a indicar que ele praticava o tráfico de drogas naquela ocasião.

Deve-se notar que, muito embora o acusado tenha afirmado que havia outras pessoas nas proximidades, não foram trazidos aos autos elementos que confirmassem o quanto alegado. Ademais, a prova testemunhal é segura ao indicar que as porções de tóxico foram localizadas no mesmo local em que ele se encontrava sentado.

Além disso, verifico que é irrelevante que nenhum usuário tenha sido ouvido em juízo. Como se sabe, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas. Ainda, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso em tela, as condutas realizadas pelo réu foram a de "trazer consigo", "guardar" e "ter em depósito".

Desta forma, diante das provas apuradas neste processo, a condenação do réu é de rigor.

Feita essa última observação, passo, agora, à dosagem da pena.

PENA. O réu é primário. Atenta a essa circunstância e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de 05 (cinco) anos de reclusão e a pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, calculado o seu valor unitário no mínimo legal, devidamente corrigido. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu, que se declarou prestatista (fls. 20). Ademais, deve-se notar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido que ações penais em curso não constituem elemento suficiente para se aferir eventual conduta voltada à prática criminosa, sob pena de violação da presunção de inocência. Veja-se: "Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar o tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral)" (STJ - AgRg no HC 676.516/SC - Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Quinta Turma - j. 19/10/2021). Assim, levando em consideração o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, bem como que o peso líquido dos entorpecentes não é expressivo - o total de 116,2g (cento e dezesseis gramas e vinte decigramas) de maconha e 29,6g (vinte e nove gramas e sessenta decigramas) de cocaína (fls. 66/69) - e, mais uma vez, que o réu é primário e não há prova nos autos no sentido de que ele se dedique à atividade ou organização criminosa, OPTO por reduzir ambas as penas de 2/3 (dois terços), o que dá, como pena final, corporal e pecuniária, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. No mais, acompanhando o entendimento do STF que estabeleceu que o tráfico privilegiado de drogas NÃO constitui crime de natureza hedionda, tendo, inclusive, sido cancelada a Súmula 512 do STJ, OPTO por substituir a pena corporal por restritiva de direitos. Assim, a substituição se dará por 02 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal, pelo mesmo período da condenação (01 ano e 08 meses), fixadas elas em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal) e interdição temporária de direitos - proibição de frequentar determinados lugares, tais como bares, casas de prostituição e locais de má reputação (artigo 47, inciso IV, do Código Penal), mantida a pena pecuniária no patamar já fixado.

III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado PEDRO HENRIQUE ARAUJO SALVINO DA SILVA, qualificado nos autos (R.G. n.º 37.481.224 - F.A. - IIRGD - fls. 25), à pena de prestação de serviços à comunidade, à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (artigo 46, § 3º, do Código Penal), bem como à interdição temporária de direitos - proibição de frequentar determinados lugares, como bares, casas de prostituição e locais de má reputação, pelo mesmo período da condenação (01 ano e 08 meses), nos termos do artigo 47, inciso IV, do Código Penal, tudo sob pena de conversão (artigo 44, § 4º, do C.P.), bem como à pena pecuniária consistente no pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta (artigo 44, § 4º do Código Penal), deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto (artigo 33, § 2º, letra "c", c.c. o § 3º desse mesmo artigo).

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no livro "Rol dos Culpados".

Decreto a perda da quantia apreendida com o acusado (R\$ 15,40 - quinze reais e quarenta centavos - Guia de Depósito Judicial de fls. 70) em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

Custas pelo acusado (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608/03), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 18 de novembro de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA